

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3326/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย โรเบิร์ต ดักสเตรน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 76

กัญชาของกลางมีน้ำหนักสุทธิ 1,900 กิโลกรัม ก่อนที่ ส.ผู้ร่วมกระทำผิดอีกคนหนึ่งจะไปรับจำเลยมาดูกัญชาของกลางที่บ้านเกิดเหตุ ส. ได้นำกัญชาของกลางซึ่งมีจำนวนมากมาเก็บไว้ที่บ้านเกิดเหตุด้วยวิธีการอันเร้นลับ บ้านดังกล่าวมีกำแพงทึบ ประตูเข้าก็เป็นบานทึบแน่นหนามีคนเฝ้าระแวดระวังอยู่ตลอดเวลายากที่บุคคลภายนอกทั่วไปจะล่วงรู้และเข้าไปได้ การที่ ส. ขับรถยนต์ไปรับจำเลยจากโรงแรมพามายังบ้านเกิดเหตุและขึ้นไปตรวจดูกัญชาของกลางบนบ้านชั้นสอง ซึ่งเป็นที่เก็บกัญชานานประมาณ 10 นาทีแล้วลงมาพร้อมกับ ส. นั้น ถือได้ว่าจำเลยได้มีส่วนรู้เห็นและร่วมกับ ส. นำกัญชาของกลางมาเก็บไว้ที่บ้านเกิดเหตุ และได้ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชาของกลางเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อ

และประภทยาเสพตติให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพตติให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83และขอให้ศาลสั่งริบของกลางทั้งหมด ยกเว้นรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน2ฉ-5506

กรุงเทพมหานคร ขอให้คืนแก่เจ้าของ จำเลยที่ 1 ที่ 2ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพตติให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ให้จำคุกคนละ 15 ปี ของกลางและรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2ฉ-5506กรุงเทพมหานคร ศาลสั่งไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8590/2530ของศาลชั้นต้นแล้วจึงไม่ต้องสั่งอีก จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้พิเคราะห์ค่านายวินัย มณฑาทพงษ์นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์ และนายวันชัย ดิษเทศ ประจักษ์พยานโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยตลอดแล้วได้ความว่าก่อนที่นายสมศักดิ์ ศรีสุข ผู้ร่วมกระทำผิดในคดีนี้อีกคนหนึ่งซึ่งยังหลบหนีอยู่จะไปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 มาดูกัญชาของกลางที่บ้านเกิดเหตุ นายสมศักดิ์ได้นำกัญชาของกลางซึ่งมีจำนวนมากมาเก็บไว้ที่บ้านเกิดเหตุด้วยวิธีการอันเร้นลับ บ้านดังกล่าวมีกำแพงทึบ ประตูเข้าก็เป็นบานทึบแน่นหนามีคนเฝ้าระแวดระวังอยู่ตลอดเวลายากที่บุคคลภายนอกทั่วไปจะล่วงรู้และเข้าไปได้เช่นนี้ การที่นายสมศักดิ์ขั้บรถยนต์เก๋งไปรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 จากโรงแรมนานาชาติมาที่บ้านเกิดเหตุและขึ้นไปตรวจดูกัญชาของกลางซึ่งเก็บไว้บนบ้านชั้นสองนั้น เป็นกรณีที่ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้มีส่วนรู้เห็นและร่วมกับนายสมศักดิ์นำกัญชาของกลางซึ่งมีจำนวนมากมาเก็บไว้ที่บ้านเกิดเหตุ ตามคำให้การในชั้นสอบสวนของนายวีระชัย กาแก้วจำเลยที่ 3 และนายวีระศักดิ์ หึงคำมี จำเลยที่ 4 ซึ่งให้การไว้ต่อร้อยตำรวจตรีธงชัย หนูน้อย พนักงานสอบสวน ก็ปรากฏว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 นั่งรถยนต์เข้ามาในบ้านแล้วได้ลงจากรถยนต์ขึ้นไปบนบ้านชั้นสองซึ่งเป็นที่เก็บกัญชานานประมาณ 10 นาทีแล้วลงมาพื่อนายสมศักดิ์ กรณีถือได้แล้วว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2ได้ร่วมกันมีไว้

ในครอบครองซึ่งกัญชาของกลางเพื่อจำหน่ายตามฟ้องที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 นำสืบว่า จำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์ของนายสมศักดิ์มาเพราะนายสมศักดิ์อ้างว่าจะพาไปหาผู้หญิงบริการและที่แรกนายสมศักดิ์ได้พาไปที่บ้านหลังอื่นก่อน แต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้าน จึงขับรถยนต์พาไปบ้านหลังที่ 2 ก็ปรากฏว่าไม่มีหญิงบริการอีกจึงพามายังบ้านเกิดเหตุและถูกจับนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่น่าเชื่อ เพราะตามคำจำเลยทั้งสองได้ความว่าจำเลยทั้งสองไม่เคยรู้จักกับนายสมศักดิ์มาก่อน ไม่น่าเชื่อว่าจะยอมให้นายสมศักดิ์พาไปยังบ้านหลังต่าง ๆ ซึ่งตามที่จำเลยทั้งสองเบิกความปรากฏว่าอยู่ในที่เปลี่ยนไม่น่าไว้วางใจสำหรับคนที่เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกกรณีที่น่าเชื่อตามคำนายวันชัย พยานโจทก์ ซึ่งเบิกความว่าวันเกิดเหตุได้ทราบจากนายวินัยว่าสายลับได้รายงานให้นายสมศักดิ์ได้รับกัญชาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้ชาวต่างประเทศขอให้ นายวันชัยเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของนายสมศักดิ์ นายวันชัยจึงไปเฝ้าบ้านนายสมศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา พอเวลา 9 นาฬิกาก็เห็นนายสมศักดิ์ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยูหมายเลขทะเบียน 2ฉ. แต่จำหมายเลขไม่ได้ออกจากบ้านกับชายคนหนึ่งไปที่โรงแรมนานา รับจำเลยทั้งสองขึ้นรถแล้วนายสมศักดิ์ขับรถตรงมายังบ้านเกิดเหตุเลยไม่ได้แวะที่ไหน เหตุที่น่าเชื่อดังกล่าวเพราะนายวันชัยเป็นเจ้าพนักงานไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสองมาก่อน ไม่มีเหตุน่าระแวงสงสัยว่าจะเบิกความให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้ยังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.8 ประกอบคำแปลเอกสารหมาย จ.9 ซึ่งนายโรแลนด์ เอ็น ฮิวจ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายปราบปรามยาเสพติดสำนักงานกรุงเทพมีมาถึงพลตำรวจตรีชวลิตยอดมณี เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลคนเดียวกับนายเคนเนธ ว็อลเบอ์นซึ่งมีประวัติการค้ายาเสพติดตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารดังกล่าว พยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ จึงทำให้ศาลไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานของจำเลยมาหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ตั้งได้วินิจฉัยมาแล้วได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ลงโทษจำเลยทั้งสองมานั้นต้องด้วยความเห็น

ของศาลฎีกาแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบท
ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 โดยมีได้
ระบวรคนนั้น เห็นสมควรระบุนเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ววรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธุรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>